

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שלי טל מירון

פ/25/3564

הצעת חוק העונשין (תיקון – חובת פיצוי נפגע עבירה וחובת הנמקה), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 77 בחוק העונשין, התשל"ז–1977¹, בסעיף 77, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א) הורשע אדם בביצוע עבירת מין או עבירת אלימות חמורה כהגדרתה בחוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א–2001², יחייבו בית המשפט, בשל כל אחת מן העבירות שהורשע בהן, לשלם לאדם שניזוק מהעבירה סכום כאמור בסעיף קטן (א) לפיצוי הנזק או הסבל שנגרם לו, אלא אם כן החליט שאין מקום לעשות כן, מטעמים מיוחדים שיירשמו."

דברי הסבר

חוק העונשין, התשל"ז–1977, מסמיך את בית המשפט לחייב אדם שהורשע בביצוע עבירה לשלם פיצויים לאדם שניזוק מהעבירה. עם זאת, מדובר בסמכות שברשות, אשר אינה מחייבת את בית המשפט לפסוק פיצויים. כמו כן, בית המשפט אינו חייב לנמק את החלטתו במקרה שאינו מחייב בפיצוי לנפגע העבירה.

הצעת החוק נועדה לתקן מצב זה ביחס לנפגעים מהעבירות החמורות ביותר, כגון בני משפחות נרצחים ונפגעי עבירות מין ואלימות חמורות, היות שאין חולק כי הם ניזוקו עקב העבירה שבוצעה כלפיהם או כלפי יקיריהם.

בצד שיקול הדעת שנמסר לבית המשפט בפסיקת הפיצויים, חלה עליו חובה לנמק את הטעמים המיוחדים אשר הביאו להימנעותו מלפסוק פיצוי. מוצע לקבוע כי לגבי נפגעי עבירות מין ואלימות חמורה פסיקת פיצויים תהיה ברירת המחדל, ואי פסיקתם תחייב את בית המשפט לנמק את שיקוליו.

הלכה פסוקה היא כי חיוב נאשם בפיצוי נפגע עבירה מקדם גם את תכליותיו של המשפט הפלילי, אשר אחת מהן היא הגנה על זכויות נפגעי עבירה, וכן שסכום הפיצוי אינו קשור מטבעו ביכולתו הכלכלית של הנאשם. בית המשפט קבע כי נקודת המוצא המשותפת לתכליות השונות שיש לפיצוי נפגע העבירה היא כי

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

² ס"ח התשס"א, עמ' 183.

בין אם מדובר בהוראה עונשית ובין אם מדובר בהוראה אזרחית, הרי שהיא נועדה בראש ובראשונה לסייע לקרבנות העבירה ולהקל עליהם את מסלול שיקומם.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת תמר זנדברג (פ/1032/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן (פ/1125/25).

הצעת החוק זהה לפ/1125/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ז' בתמוז התשפ"ג (26.06.2023)